3° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : CHEVARRIA TISNADO GUIDO ARMANDO
ESPECIALISTA : GOMEZ GUTIERREZ RONALD.
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FELIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. ,
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

RESOLUCION N° 01 (Uno)
Puno, veinte de Mayo
del dos mil veinticuatro.-

VISTOS: La demanda sobre **Tercería de Propiedad** interpuesto por **ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y otra**, medios probatorios y anexos acompañados; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.- DE LA IMPERATIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES:** Que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo y de ineludible cumplimiento, siendo de igual forma imperativa las formalidades previstas en este cuerpo de Leyes, conforme a lo señalado en el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo referido. **SEGUNDO.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA: 2.1)** La jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por tanto una competencia, por necesidades de orden práctico. Se considera, entonces, tanto como facultad del Juez para conocer en un asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto; entonces, ***la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada juez tiene competencia para determinados asuntos***. **2.2)** El artículo 6° del Código Procesal Civil respecto de la competencia señala:

"La competencia sólo puede ser establecida por la ley. La competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos". Entendiéndose que los principios rectores de la competencia son los de *legalidad e irrenunciabilidad*. El primero establece la vigencia de aquélla únicamente por disposición de la ley, el segundo determina que la competencia civil no será materia de renuncia ni modificación alguna por decisión judicial, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley; estos principios corroboran los principios procesales contenidos en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, especialmente los indicados en el artículo V *(de economía y celeridad procesales)*, ya que si la determinación de la competencia se dejase al arbitrio de la voluntad de cualquier persona se crearía un verdadero desorden en la administración de justicia. **2.3)** El artículo 9° del Código Procesal Civil, establece: ***"La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan"***. **2.4)** Las reglas de competencia por la materia constituyen criterios de distribución vertical, en el sentido de que el legislador le atribuye el conocimiento de específicos asuntos a los órganos jurisdiccionales de un determinado nivel dentro de la Organización Judicial. **TERCERO.- DE LOS PRESUPUESTOS DE LA DEMANDA:** Que, para que la demanda sea admitida a trámite, debe cumplir con las condiciones para el ejercicio de la acción ***(entre ellas la competencia del Juez)*** así como con los requisitos de forma establecidos en el artículo 130°, 424° y 425° del Código procesal Civil y los requisitos de fondo que se desprenden del artículo 427° de la norma citada. **CUARTO.- DE LA PRETENSION PLANTEADA:** Que, de la revisión del petitorio de la demanda que antecede, se tiene que los demandantes, entre otros, solicitan Tercería de Propiedad, con el objeto de conseguir que se disponga la desafectación de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción ordenado en el Expediente Nro. 0600-2022-0-2101-JR-CI-02, tramitado por ante el Segundo Juzgado Civil de Puno. **QUINTO.-**

ANALISIS DEL CASO CONCRETO: 5.1) ***De la Competencia:*** Respecto de la competencia del Juez, el artículo 35° del Código Procesal Civil señala: ***"(...) La incompetencia por razón de materia****, cuantía, grado, turno y territorio ésta última cuando es improrrogable* ***se declara de oficio al calificar la demanda*** *o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción (...)"*. Estando al artículo en referencia, corresponde al Juzgado emitir pronunciamiento sobre su competencia respecto del conocimiento de la pretensión planteada. **5.2).- De la competencia en los procesos de Tercería de Propiedad:** El artículo 534° del Código Procesal Civil, señala que: *"(...).* ***El Juez competente es el Juez del proceso en el que se interviene".*** Por ello, de lo precisado y resaltado, resulta lógico que el juez competente para conocer la demanda de tercería de propiedad es el mismo juez que tiene a cargo el proceso donde se dictó la medida cautelar o para la ejecución. **5.3).-** Ahora bien, en el caso de autos, el **Proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero** recaído en el **Expediente N° 00600-2022-0-2101-JM-CI-02**, ha sido tramitado por ante el **Segundo Juzgado Civil de Puno**; en consecuencia, la pretensión solicitada por los demandantes, esto es, la demanda de Tercería de Propiedad, debe ser conocido o tramitado por el mismo Juez que tiene a cargo el proceso donde se dictó la medida cautelar o se tramitó el proceso de obligación de dar suma de dinero; en ese sentido y estando al amparo de lo señalado en el artículo 534° último párrafo del Código Procesal Civil, el Juez competente para conocer la pretensión plateada es la Jueza del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Módulo Corporativo de Litigación Oral de Puno, ello por haber prevenido el proceso de obligación de dar suma de dinero al que los recurrentes pretenden intervenir. **SEXTO.- CARENCIA DE COMPETENCIA Y REMISION DEL EXPEDIENTE:** En conclusión, en el presente caso, éste Despacho **carece de competencia por razón de función y materia para conocer la pretensión solicitada**, por lo que estando a lo dispuesto por el artículo 36° del Código Procesal Civil, que dispone: "*Sin perjuicio de lo señalado*

en el artículo 35° el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente", debe remitirse al llamado por ley, a fin de que proceda a su calificación. Por los fundamentos expuestos; **SE RESUELVE: 1)** Declarar la **INCOMPETENCIA POR RAZON DE FUNCION Y MATERIA** del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Puno para conocer la demanda sobre **Tercería de Propiedad** interpuesto por **ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y otra**, ello por los fundamentos expuestos en la presente resolución; en consecuencia, **2) SE DISPONE:** La remisión **(REDISTRIBUCION del EJE)** de los actuados al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Módulo Corporativo de Litigación Oral de Puno, ello a efectos de que asuma competencia y proceda conforme a sus atribuciones, con la debida nota de atención. **AL OTROSI:** RESERVESE su proveído. **H. S.-**

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link